

הסכם מכר

שנערך ונחתם ביום 14 לחודש אוקטובר 2018

בין: **שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ ח.פ. 514458439**

(לשעבר אס. אייז. בי אן S.H.B.N בע"מ)

מרחוב טרומפלדור 7 רעננה
באמצעות מורשה החתימה מטעמה
מר מאיר שרבט ת.ז. 58416967

(להלן ובקיצור - "המוכרת" או "החברה")

מצד אחד

לבין: **1. רון קמחי, תז 302665120**

2. סתיו תאודור תז 034606038
מרחוב טשרניחובסקי 16 הרצליה

(להלן: "הקונה")

מצד שני

והואיל

ובשנת 2013 התקשרה החברה עם בעלי הדירות במבנה 2 בבנין שברחוב אלוף אלוף יגאל 24' בהרצליה (להלן: "הדיירים"), בהסכם לפיו רכשה החברה מאת הדיירים את זכויות הבניה הקיימות וכן אלו שתוענקנה בעתיד למקרקעין הידועים כגוש 6532 חלקה 230 (להלן: "המגרש") לבניית יחידות דיור בהתאם לתמ"א 38 (להלן: "הפרויקט") (להלן: "ההסכם"). הסכם התמ"א מצ"ב כנספת "א" להסכם זה;

והואיל

ובמסגרת ההסכם רכשה החברה זכות לבנות 7 יח"ד דיור חדשות על גג הבניין הקיים, שתיבניה במסגרת הפרויקט בתמורה לחיזוק המבנה מפני רעידת אדמה, מתן שירותי בניה לפי הוראות תמ"א 38, הכל בכפוף להוראות ההסכם ולנספח הטכני המצורף אליו בחתימות הצדדים;

והואיל:

והחברה הגישה בקשה למתן היתר בניה לפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה בהרצליה, ועל פי ההיתר שתקבל תבנה החברה 7 יחידות דיור (להלן: "היתר הבנייה");

והואיל

והוועדה המקומית לתכנון ובניה בהרצליה הנפיקה לחברה היתר בנייה שמספרו 20140313. היתר בנייה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה מצ"ב כנספת "ב" להסכם זה;

והואיל

והחברה מתעתדת להקים על המגרש דירות מגורים אשר ירשמו בבית המשותף בהתאם לתכנית התמ"א ולתוכנית המתאר החלה על המקרקעין;

והואיל

והקונה מעוניין לרכוש מהחברה וברצון החברה למכור לקונה דירת 4 חדרים בקומה רביעית בגודל של 108.31 מ"ר + מרפסת שמש + חנייה מספר 12 + מחסן מספר 10 בבנין על-פי האמור בהסכם זה, בתנאים המפורטים בו ובנספחיו כמוגדר

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כדלקמן:

שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ
514458439 ח.פ.

38

514458439

ח.פ.

1. מבוא הגדרות ונספחים:

1.1 המבוא להסכם זה והנספחים הנזכרים בו והמצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.

1.2 כל נספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.3 הכותרות לסעיפי הסכם זה הינן לשם הנוחיות בלבד ואין להסתמך עליהן לצרכי פרשנות.

1.4 הגדרות:

מקרקעין הידועים כחלקה 230 בגוש 6532.	"המקרקעין" או "המגרש" -
בניין בן 4 קומות (כולל קומת קרקע), אשר בנוי על גבי המגרש ביום החתימה על הסכם זה, בו בעלי זכויות שונים, ברחוב יגאל אלון 24 ג' הרצליה, עליו עתיד להיבנות 2.5 קומות נוספות בהתאם להיתר הבניה שניתן ו/או שינתן מדי פעם לפעם, לבניין ו/או לחלקה.	"הבניין" -
הסכם בהתאם להוראות תמ"א 38 לחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה בהתאם לת"י 413- תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה, עם בעלי הזכויות השונים בבניין.	"הסכם תמ"א" -
אלוף אלון יגאל 24ג בהרצליה, לבניית דירות מגורים על גבי הבניין הקיים על גבי המגרש, בהתאם להוראות תמ"א 38 לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה.	"הפרויקט" -
תכנית מיתאר ארצית מספר 38, חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, השונים החלה על המגרש, על כל ותיקוניה כל תמ"א אחרת שתוסיף שינויים ו/או תיקונים אשר ישנו ו/או יוסיפו לקיבולת הבניה של הפרויקט.	"תמ"א 38" -
חוק המקרקעין - התשכ"ט-1969.	"חוק המקרקעין" -
חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008.	"חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים)" -
דירות שיבנו על גבי הבניין בהתאם להיתר הבניה והסכם תמ"א.	"דירות המגורים" -
דירה בת 4 חדרים, בקומה רביעית (כמסומן בתשריט המצ"ב, לרבות חלק יחסי ברכוש המשותף בבית המשותף לאחר תיקוניה השונים) ולרבות חניה המסומנת במספר 12 ומחסן המסומן במספר 10.	"הממכר" או "הדירה" -
ע"פ התוכנית המצ"ב <u>בנספח ג'</u> וכמפורט במפרט.	"שטח הדירה" -
המפרט והתכניות על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 (להלן - " <u>חוק המכר</u> ") המצורפים לחוזה זה <u>בנספח ד'</u> .	"המפרט" -
המפרט והתשריט כהגדרתם להלן, יהוו יחד את תכנית המכר.	"תכנית המכר" -
החניה או החניות הצמודות/ות ליחידת הדיור כמפורט בחוזה זה ובנספחיו, לרבות מכפיל חניה כמפורט בנספח ד'. <u>מודגש כי מדובר במכפיל חניה מוגבל לגובה 1.8 מטר, רוחב עד 2 מטר ומשקל עד 2 טון.</u>	"החניה" -
כל אותם חלקים של דירות המגורים אשר לפי ס' 55(ג) לחוק המקרקעין הם רכוש משותף, ואשר המוכרת החליטה, שלא להוציאם מכלל הרכוש המשותף, בכפוף להוראת חוק המקרקעין ובכפוף להוראות לצו הבתים המשותפים החל ביום החתימה על חוזה זה ובכפוף לתיקון צו רישום הבית המשותף והוראות המפקח על הבתים המשותפים, וכן חלקים מן המקרקעין אשר השימוש בהם יוקנה ע"י המוכרת לכלל רוכשי יחידות הדיור בפרויקט, בהתאם להיתר הבניה ותשריט הבית המשותף.	"רכוש משותף" -

שרבט 38 / אום ובניה
בתחום תנ" 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

צו רישום הבית המשותף החל ביום החתימה על חוזה זה על המגרש, דירות המגורים כהגדרתן לעיל, אשר יירשמו בצו רישום הבית המשותף לפי חוק המקרקעין, לפי שיקול דעת המוכרת ובכפוף להנחיות והוראות המפקח על הבתים המשותפים.

"הבית המשותף" -

לשכת רישום המקרקעין נתניה.

"הלשכה" -

כל קבלן רשום ומוסמך, אשר המוכרת התקשרה ו/או עומדת להתקשר עימו בהסכם ביצוע במסגרתו התחייב לבנות את הדירות על גבי המגרש והבניין.

"הקבלן המבצע" -

כל משרד אדריכלים שיקבע על ידי המוכרת, כמשרד אדריכלים שילווה את הפרויקט.

"האדריכל" -

מפקח או מהנדס שיקבע ע"י המוכרת, ואשר יפקח וילווה את הפרויקט.

"המהנדס" -

מחיר הדירה וכל סכום מסכומיו הנקובים בחוזה זה על נספחיו, יהא צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים, אשר מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה, מחיר התמורה בגין הדירה והתוספות לה, ככל שיהיו, יהיו צמודים למדד כאמור לעיל והפרשי מדד המחירים יתווספו למחיר הדירה וייחשבו כחלק ממנה.

"המדד" או

"הצמדה"

1.5 נספחים:

הסכם תמ"א 38+ נסח זכויות בעלי הדירות הקיימים במקרקעין + תוספות להסכם.	נספח א'	1.5.1
היתר בנייה.	נספח ב'	1.5.2
תכניות ושריטים.	נספח ג'	1.5.3
מפרט.	נספח ד'	1.5.4
נספח תשלומים.	נספח ה'	1.5.5
ייפוי כוח בלתי חוזר.	נספח ו'	1.5.6
התחייבות לתשלום לחשבון הפרויקט.	נספח ז'	1.5.7
כל נספח אחר אשר ייחתם על ידי שני הצדדים ויאמר בו במפורש כי הינו מהווה נספח להסכם זה.		1.5.8

2 היזם מצהיר שכל התנאים המתלים המפורטים בהסכם תמ"א 38 והתוספת לו בין המוכרת לבין הדיירים בבניין (מצורף נספח "א" הסכם תמ"א), התקיימו. היזם מתחייב, כי במקרה של איחור במסירת הדירה יינתן פיצוי לרוכש בהתאם להוראות חוק המכר.

3 ידוע לקונה שהוגשה תוכנית שינויים להיתר אשר נבעו כתוצאה מתוכניות העבודה והתאמתם לשנויים המתחייבים ממהלך העבודה וכי ייתכנו תיקונים מינוריים בתוכנית השינויים לפי דרישת העירייה. אשר לא יפגעו בשטח הדירה, במועד מסירת התזקה בדירה ובזכויות הקונה על פי חוזה זה.

4 הממכר:

4.1 החברה מתחייבת בזאת למכור לקונה ולרשום על שם הקונה את הזכויות בדירה והקונה מתחייב בזאת לרכוש מאת החברה את הזכויות בדירה, הכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם והנספחים לו.

שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמ"א 38 יזום ובניה
ח.פ. 514458439
מאזכר למעט משכנתא ו/או שיעבוד לזכות בנק ו/או

כל גוף אחר שייתן לקונה הלוואה.

4.2 מובהר בזאת כי הדירה כוללת רק את הדירה עצמה, והחניה והמחסן הצמודים לה, כמפורט בנספחים להסכם. כל יתר הזכויות במקרקעין ו/או בבנין ו/או בפרויקט תהיינה בבעלות החברה ו/או בבעלות מי מטעמה ו/או בעלי הזכויות הנוספים ו/או הרשומים של המקרקעין, לפי העניין, והקונה מוותר בזה מראש על כל זכות אפשרית בזכויות בניה נוספות ככל שיהיו, וחתימה על הסכם זה מהווה הוראה בלתי חוזרת מצד הקונה לחברה לחתום בשמו על יפוי כח הקונה לחברה לשם הוספת זכויות בניה נוספות ו/או יחידות דיור נוספות, ככל שהדבר יתאפשר מבחינה תכנונית.

5 הצהרות החברה:

החברה מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן:

5.1 היא זכאית להירשם כבעלת הזכויות במגרש לאחר שהתקשרה בהסכם לרכישת הזכויות כמפורט במבוא להסכם זה אך נכון למועד חתימת חוזה זה טרם השלימה את הרכישה במלואה, וזכויותיה בו נקיות מכל שיעבוד ו/או חוב ו/או עיקול ו/או דרישה ו/או תביעה של כל רשות או גוף אחר ו/או כל זכות אחרת של צד ג' כלשהו, למעט הזכויות במגרש המוחזקות על ידי הבעלים הרשומים של המקרקעין.

5.2 כי אין כל מניעה מצידה, חוזית או אחרת, להתקשר עם הקונה בהסכם זה ולבצע את עסקת המכר נשוא הסכם זה, וכי בדקה את הזכויות התכנוניות ו/או החוזיות על פי הסכם זה, וכי מצג הדברים התכנוני ו/או החוזי, על פי הסכם זה, הינו נכון ותואם למציאות.

5.3 כי חוזה התמ"א בתוקף וכי הינה בעלת מלוא הזכויות להירשם כבעלים של דירות המוכר ובעל הזכויות לביצוע הפרויקט ולמכור לרוכש את הדירה בהתאם להוראות חוזה זה.

5.4 כי היא מתחייבת להקים, לבנות ולהשלים את הפרויקט והדירה עפ"י המפרט, התשריטים והתכניות, בהתאם להיתר הבניה לפרויקט ובהתאם להוראות כל דין.

5.5 כי התקבלו כלל ההחלטות באורגנים המוסמכים מטעמה למכור את הדירה לקונה, ולרשום לטובתו הערת אזהרה בגין חוזה זה.

6 הצהרות הקונה

הקונה מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

6.1 הוא בדק את תוכניות המתאר החלות על המגרש, מכיר את המצב התכנוני, את תרשימי הדירה, המפרט הסכני, תכנית הבניה, מיקום הבניין בפרויקט וכל מסמך אחר שהחברה התבקשה להעמיד לרשותו ומצאם מתאימים לצרכיו ומטרותיו ולפיכך הינו מוותר על כל טענת אי התאמה מכל מין וסוג שהוא המוקנות לו על-פי כל דין כלפי החברה, בקשר עם הדירה ו/או זכויות השימוש בה, ו/או בקשר לבנין ו/או הפרויקט, כל זאת בכפוף למילוי התחייבויות החברה כלפי הקונה כקבוע בהסכם זה ובכפוף לנכונות הצהרות החברה.

6.2 כי הקונה מודע ומכיר את סעיף 28 להסכם תמ"א, בין החברה לדיירי הבנין, לפיו רק לאחר קבלת היתר בניה ניתן לרכוש דירות בפרויקט.

שרבט 38 יזום. החברה הודיעה לקונה וחקונה הסכים לכך, כי היא זכאית בכל עת, אף בתחום תמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

לאחר כריתת ההסכם, לבקש ולהשיג מהרשות המוסמכת תיקון ו/או שינוי בתכנית בנין עיר - לרבות בתכנית בינוי, בתנאי כי מיקום הבניין על הקרקע, ייעודו ושטחו לא ישתנו עקב כך וכן כי הדירה, שטחה ומיקומה לא ישתנו ו/או לא יפגעו. בכל מקרה מועד המסירה לפי חוזה זה לא יידחה.

6.4 הוא בדק את זכויות החברה במגרש, ולאחר בדיקה זו הוא מוותר על כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם בדיקתו זו בכפוף לנכונות הצהרות החברה.

6.5 כי ידוע לו ומוסכם כי סטייה קלה ו/או שינויים קלים בכמויות ו/או במידות ו/או בגיית הדירה לעומת **נספח ד'** לא יהוו הפרת התחייבויותיה של החברה על-פי הסכם זה, לא יחשבו כאי התאמה ולא יזכו את הקונה בכל תשלום ו/או פיצוי ו/או שילפי ו/או כל סעד אחר. סטייה קלה משמעה סטייה קלה כהגדרתה בצו מכר דירות (טופס של מפרט) התשל"ד-1974. מובהר בזאת כי לא יהיו תבדלק מפלסים בשטחה המרוצף של הדירה, למעט ספי מים והגבהות הנדרשות על פי תקן.

7 הבניה :

7.1 החברה מתחייבת כי הדירה תיבנה בהתאם לתכניות ולמפרט הטכני, המפורטים ב**נספחים ג' ו ד'** המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ידוע לקונה כי הבנייה של הבניין והדירה בהתאם להוראות הסכם זה תבוצע על ידי הקבלן.

7.2 במקרה של סתירה או אי התאמה בין תאור הדירה במפרט לעומת התוכניות, יחייב את החברה התיאור המופיע בתכניות.

7.3 אם יהיו בפועל הפרשים או סטיות בכמויות או במידות של הדירה לעומת התיאור במפרט ובתכניות שיהיו בגבולות הסטיות או ההפרשים המצוינים במפרט או בהערות לו, לא יהיו ולא ייחשבו אלה כאי-התאמה ולא יהיו הפרה כלשהי של התחייבויות החברה על פי הסכם זה בכפוף לחוק המכר ולכל דין.

7.4 מוסכם כי בדבר פירושם, מהותם, תכולתם, אופן ביצועם או צורך ביצועם, לרבות גיוני צבעים של הפרטים הכלולים ב**נספח ד'** להסכם זה, יהיה האדריכל המתכנן את הפרויקט (להלן: "**אדריכל הפרויקט**"), הפוסק בין הצדדים, והחלטתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים.

7.5 למען הסר ספק, בכל מקום שנאמר בהסכם זה הדירה, משמע גם החניה והמחסן שהוצמדו אליה וכל שטח אחר אם הוצמד אליה אלא אם נאמר אחרת.

7.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס"ק 6.7, הקונה מצהיר בזאת כי תודע לו במפורש כי, בשטחי החניה ו/או בשטחי הרכוש המשותף, יהיו מתקנים הכוללים קווי ביוב, בורות ביוב ו/או ניקוז, קווי תשמל וטלפון, טלפזיה בכבלים וכל מתקן אחר אשר נועד לשרת את הדירות ו/או דיירים של דירות אחרות במגרש ו/או של בתים אחרים.

7.7 הקונה מתחייב שלא להתנגד לכל פעולה שהחברה רשאית לעשותה בהתאם לסעיפים דלעיל, והוא נותן בזה הסכמתו מראש לכל פעולה כ"ל.

7.8 הובהר לקונים כי צמוד לדלת הכניסה לדירה מהצד החיצוני לדירה הוספה מגרעת על פי דרישת מהנדס הפרויקט בשטח של עד 0.12×0.75 מטר (להלן: "**המגרעת**"). ככל ותהיה דרישת רשות תכנונית ו/או מכבי אש להעברת המגרעת לתוך הדירה, העברת המגרעת תבוצע תוך פגיעה ב**שטח** בתכנון הדירה. במקרה זה יינתן פיצוי לקונים בסך של 6,000 ₪

שרבט 38 יזום
בתחום תמא 38 בע"מ

514458439 ת.פ.

אשר יקוּז מהתשלום האחרון על חשבון התמורה כמפורט בנספח ה'.
במידה ורוחב המגרעת אשר תועבר לפני הדירה יהיה גדול מ- 0.12 מטר
אזי יגדל הפיצוי באופן יחסי ובכל מקרה שטח המגרעת לא יעלה על 0.15 *
0.75 מטר.

8 המסירה:

8.1 החברה מתחייבת כי, בכפוף למילוי התחייבויות הקונה לפי הסכם זה
במלואן ובמועדן תמסור את החזקה בדירה לקונה לאחר שבנייתה הושלמה
ולאחר קבלת טופס 4 לאקלוס וזאת עד ליום 01.3.19 (להלן: "תאריך
המסירה") או עד לתאריך אחר מוקדם יותר שייקבע בהתאם לאמור להלן.
הדירה תיחשב כמושלמת למטרת מסירה וכראויה למסירה גם אם לא
הושלמו עבודות הפיתוח במגרש ו/או עבודות גמר בבנין ובלבד שהעבודות
לא תמנענה שימוש סביר בדירה למגורים לרבות גישה לכלי רכב, חיבור
לרשת החשמל, למים לביו, והפעלת מעלית תקינה. החברה תהיה רשאית
למסור לשימוש הקונה חניה זמנית סמוך לבנין וזאת עד להשלמת החניה
ככל שתהא צמודה לדירה, ומסירתה לקונה. השלמת עבודות הפיתוח
לרבות הגינה והחניות ככל שהם מתחייבים לפי הסכם זה, תבוצע בכפוף
לאפשרות השלמתם, בהתחשב בעונת השנה, תוך 6 חודשים מגמר תקופת
בניית הבניין. במקרה כזה עבודות הפיתוח יתבצעו באופן שימנע ככל
האפשר הפרעה לקונה. למען הסר ספק מובהר כי החברה תהא זכאית
להקדים את תאריך המסירה על פי שיקול דעתה ובתנאי שתמסור לקונה
הודעה על כך בכתב לפחות 30 יום לפני כן ובמקרה כאמור מתחייב הקונה
להשלים את כל התחייבויותיו לפי חוזה זה ולקבל את הדירה במועד
המוקדם כאמור.
במקרה של עיצומים ו/או שביתות במשרדי ממשלה ו/או בבנקים ו/או בכל
רשות אחרת, שימנעו מצד למלא את התחייבותו לפי החוזה, יידחה מועד
קיום ההתחייבות ל 5 ימי עסקים, לאחר תום השביתה ו/או העיצומים, לפי
העניין.

8.2 החברה תשלח לקונה הודעה בכתב, שתציין מועד (להלן: "מועד
המסירה") שלא יהיה מוקדם מ- 21 יום ממשלוח ההודעה, ותזמין אותו
לקבל את הדירה לרשותו. בהודעה יתבקש הקונה למלא, לפני מועד
המסירה, אחר ההתחייבויות שנותרו לו למלא עד מועד המסירה, כולל
ביצוע כל התשלומים שגיעו לקבלן בגין שינויים ותוספות והקונה מתחייב
למלא אחר ההתחייבויות האמורות לפני מועד המסירה. הקונה מתחייב
לקבל את החזקה בדירה מהחברה ומתחייב להיות בדירה במועד המסירה
ולקבל את הדירה לרשותו בהתאם להוראות הסכם זה. הקונה לא יתפוס
ולא יהיה זכאי להניח חפצים בדירה ולא יהיה זכאי לתפוס חזקה בדירה
לפני שזו תימסר לרשותו בהתאם להוראות הסכם זה.

8.3 מוסכם בזאת כי אי קבלת החזקה בדירה כאמור לעיל בס"ק 8.1, 8.2 ו/או
אי מילוי התחייבות המוטלת עליו כתנאי לקבלת החזקה בדירה לאחר
קבלת התראה מראש של 7 ימים לפחות תחשב הפרה יסודית של הסכם זה
והחברה תהא זכאית בנוסף לכל סעד אחר שבדין ו/או על פי הסכם זה
לבטל את ההסכם, לקבל פיצוי מתאים מהקונה ולחלט פיצוי זה ולקזוז
מהכספים ששולמו ע"י הקונה לחברה כאמור בסעיף 19 להלן.

8.4 לא הופיע הקונה במועד המסירה או לא קיבל את הדירה לרשותו או לא
היה זכאי לקבל את הדירה לרשותו עקב אי תשלום מלוא התמורה כאמור
בהסכם זה, תהיה החברה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה לראות באי קבלת
הדירה כאמור הפרה יסודית של הסכם זה, ומבלי לפגוע ביתר תרופותיה
בגין הפרה זו, להתייחס לדירה כאילו נמסרה לידי הקונה, ומאז ואילך
יהיה הקונה חייב בתשלום ארנונות, דמי ניהול, וכל המיסים והתשלומים
המגיעים ממנו לפי סעיף 15 להלן על כל תתי סעיפים.

ש.ב. 38 יו"ט 5801
בתחום תמא 38 בע"מ
514458439 .פ.ח

אחד מהמקרים המפורטים לעיל לא תהיה החברה אחראית כלפי

הקונה בקשר עם שמירת הדירה או אי שמירתה ולא לתיקון כל קלקול, פגם או נזק שייגרמו לדירה לאחר מועד המסירה והקונה לא יהא זכאי לפיצוי בגין קלקול, פגם או נזק כנ"ל.

8.6 למרות כל האמור בהסכם זה איחור בהשלמת הדירה ובמסירתה לקונה, מכל סיבה שהיא, שלא יעלה על 60 יום וכן איחור הנובע מן הסיבות המנויות בסעיפים 8.4, 8.7, 8.8 להסכם זה, לא יהווה הפרה של התחייבויות החברה בהסכם זה ולא תזכה את הקונה בפיצוי או סעד כלשהו והכל בכפוף לחוק המכר ולכל דין.

8.7 אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם, או אם כתוצאה מכוח עליון כלשהו, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, שביתות, השבתות, מחסור כללי בחומרי בניה, מחסור כללי בכוח אדם, צווים ממשלתיים או עירוניים וכיו"ב, תחול הפרעה בבניה או יחול עיכוב בהשלמת הדירה, יידחה המועד על פיו על החברה להשלים את בנית הדירה בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב הנ"ל, וזאת בתנאי שהחברה עשתה מאמצים סבירים, למרות העיכוב, לעמוד בהתחייבויות למסור את הדירה במועד.

8.8 למען הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי למרות כל האמור בהסכם זה הרי במידה ויחולו עיכובים או מניעות כלשהם מכל סוג שהוא אשר בגינם יתעכב חיבור הבניין ו/או הדירה לרשת החשמל ו/או לרשת המים ו/או לרשת הביוב והתיעול ו/או לחשמל הגז, עיכובים אשר יהיו תלויים בחברת החשמל המספקת חשמל לאזור ו/או ברשויות ממשלתיות ו/או ברשויות מקומיות ו/או ברשויות אחרות, תהא החברה רשאית לדחות את תאריך המסירה עד אשר יוסרו העיכוב או המניעה האמורים, וכן לתקופת נוספת שהיא הכרחית כתוצאה מהעיכוב או המניעה האמורים, ובלבד שעיכוב או מניעה כאמור אינם תלויים בחברה.

8.9 הקונה יהיה רשאי לבדוק את הדירה לפני מועד המסירה, בתאום מראש עם החברה לרבות באמצעות חברת בדק בית מטעמו ויהיה חייב לבדוק במועד המסירה. במועד המסירה יערך ע"י החברה פרוטוקול קבלת דירה ובו יצוין מצב הדירה וכל אי התאמה, אם תהיה, בין הוראות הסכם זה לבין האופן בו נבנתה הדירה (להלן: "**פרוטוקול המסירה**"). פרוטוקול המסירה יחתם ע"י החברה וע"י הקונה. הייתה אי התאמה - יהיה הקונה זכאי לדרוש את תיקונה או התאמתה. תיקונים דחופים ו/או ליקוי ו/או אי התאמה אשר אינו מאפשר שימוש סביר ורגיל בדירה למגורים יבוצעו סמוך לאחר מסירת הדירה ואילו תיקונים שאינם דחופים יבוצעו תוך זמן סביר. החברה תעשה לתיקון כל הטעון תיקון בהתאם לפרוטוקול המסירה בהקדם האפשרי. חתימת הקונה על פרוטוקול המסירה מהווה תנאי מוקדם למסירת הדירה לידיו ע"י החברה. הן הצדדים חלוקים בשאלה אם קיימת אי התאמה ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או בשאלה מה דרכי הטיפול ו/או אופן התיקון בקשר לכך יחליט בדבר מהנדס שימונה על ידי הצדדים. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות של הקונה לפי חוק המכר.

8.10 הקונה רשם לפניו את המלצת החברה שלא להדביק בשנה הראשונה טפטים ו/או כל ציפוי אחר ע"י הקירות, הרצפה וכן לא לצבוע את הקירות בצבעים השונים מהצבעים המקוריים וזאת עד סיום שנת הבדק, שכן בשנתיים הראשונות הבניין מתייצב ועלולים להופיע סדקים בקירות הדירה.

8.11 קבלת מפתחות הדירה ע"י הקונה ו/או כניסת הקונה לדירה ותפיסת חזקה בה, תהווה הוכחה לכך, כי הדירה נבנתה ונמסרה לקונה בהתאם להוראות הסכם זה, בכפוף לאמור בפרוטוקול המסירה ובכפוף להתחייבויות שעל פי הסכם זה על החברה למלאן לאחר מועד המסירה. הקונה יהא מנוע מלטעון כלפי החברה ו/או לתבוע ו/או לדרוש כל סעד, תרופה ביחס לליקויים או התאמות, פגמים, או סתיות מנספח ג' 1 - ד' אשר ניתן היה

סריבט 38 ימים ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

בעת עריכת פרוטוקול המסירה לגלותם בבדיקה סבירה אם לא צוינו בו בכפוף לאמור בחוק המכר ולכל דין.

8.12 במועד המסירה תהיה הדירה מחוברת לרשת הביוב, ובמצב שניתן לחברה לרשת המים, החשמל והגז בכפוף לכך שהקונה יחתום על חוזה לאספקת מים עם תאגיד המים של הרשות המקומית, על חוזה להספקת חשמל עם חברת החשמל, ועל חוזה להספקת גז עם חברת הגז. החובה לחתום חוזים כנ"ל ולשלם התשלומים ו/או הפיקדון הכרוכים בכך, חלה על הקונה ומהווה תנאי מוקדם למסירת הדירה לקונה. הקונה מתחייב להמציא את הקבלה על התשלום לתאגיד המים של הרשות המקומית עבור מונה המים כתנאי למסירת הדירה.

8.13 לפני שהחברה תמסור לקונה את הדירה על ידי חתימת פרוטוקול מסירה כנ"ל, אסור יהיה לקונה להיכנס לדירה, למעט לשם התרשמות, וגם זאת בתיאום עם החברה ובהסכמתה, וכן אסור לקונה להכניס חפצים לדירה, לא בעצמו ולא על ידי אחרים.

8.14 איחר הקונה במילוי אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן מעבר ל 14 יום, באופן שיש בו כדי להשפיע על קצב בניית הדירה, הרי מבלי לפגוע ביתר תרופות החברה והסעדים להם הינה זכאית כדין בגין הפרת ההסכם - יתיר הדבר לחברה איחור מקביל במילוי התחייבויותיה, לרבות לעניין בניית הדירה ומסירתה לקונה והדבר לא יהווה הפרת ההסכם מצידה.

9 מסירת הרכוש המשותף

9.1 החברה זכאית לקבוע כי מסירת הרכוש המשותף של הבניין או כל חלק ממנו תיעשה לקונה או לכל קונה או לנציגות של קונים ואז לחברת הניהול בבנין, והקונה מסכים כי במקרה כזה יתקבל בשמו ועבורו הרכוש המשותף כולו או חלקו.

9.2 קבעה החברה את הקונה כמיועד לקבלת הרכוש המשותף או חלק ממנו אזי יהא הקונה חייב לפי הודעת החברה לקבלו כנקוב בהודעה ולעניין זה ייחשב גם כנאמן של כל יתר קוני חלקים בבנין וכל פעולה שתיעשה על ידו בהקשר זה תחייב גם אותם והקונה מסכים כי כל פעולה או מחלל של אותו קונה / ים בכל הנוגע לקבלת הרכוש המשותף תחייב אותו.

9.3 הוראות סעיף 8 דלעיל על כל סעיפי המשנה שלו יחולו בשינויים המחויבים גם על מסירת הרכוש המשותף לרבות מסירתו בשלבים ואולם החברה זכאית למסור לקונה המיועד לקבלת הרכוש המשותף אישור מרשות מוסמכת ו/או מהמפקח על הבנייה ו/או מיועץ טכני אחר, כי הרכוש המשותף ו/או חלקים ממנו נבדקו ונמצאו מתאימים ותקינים ואישור כזה ישמש ראיה למסירת אותו חלק של הרכוש המשותף שהאישור מתייחס אליו.

9.4 יובהר כי במקרה בו הרכוש המשותף או חלקים ממנו נמסרו לפני חתימת ההסכם זה אזי הקונה מאשר כי ידוע לו שמועד המסירה המחייב לגבי כל דבר ועניין בקשר עם מסירת חלקים אלו הוא המועד בו נמסר כאמור, אף אם אותו מועד זה חלף וגם אם מועד זה מוקדם למסירת הדירה. ידוע לקונה כי החל ממועד מסירת אותם חלקים כאמור אין החברה אחראית בכל צורה למצבם ו/או תחזוקתם של כל אותם חלקים ברכוש המשותף שנמסרו כאמור לפני מסירת החזקה בדירה לקונה ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

9.5 למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף 8 על כל סעיפי המשנה שלו אינו שרביט 38 יזום ונכדי את החברה מאחריותה על פי הוראות חוק המכר דירות כאמור בתחום תמא 38 סעיף 18 להלן.
ח.פ. 514458439

9.6 מובהר כי בהתאם לתוספת להסכם התמ"א היום רשאי להוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהצמידם לדיירי הבניין או ליתן זכות שימוש כמפורט בתוספת להסכם התמ"א נספח א'.

10 שינויים ותוספות:

10.1 שינויים פנימיים ו/או תוספות בדירה לעומת הקבוע במפרט לרבות אספקת פריטים על ידי הקונה תחת הפריטים הקבועים במפרט ו/או התקנה של פריטים באופן השונה מזה הקבוע במפרט (להלן: "השינויים והתוספות") לפי בקשת הקונה בכתב לא תבוצענה אלא באמצעות הקבלן, בתנאים ובתשלומים שיקבעו על ידו ובכל מקרה על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה ושל הקבלן אם לבצע את השינויים והתוספות.

10.2 בכל מקרה, בקשת שינויים ותוספות תכלול אך ורק שינויים פנימיים, ולא תכלול שינויים ו/או תוספות המצריכים שינוי בהיתר בנייה ו/או הפוגעים או משנים את צורתה החיצונית של הדירה ו/או המהווים שינוי במערכותיה ו/או הגורמים לשיבוש במהלך העבודה הסביר.

10.3 כל העבודות הקשורות לשינויים והתוספות וכל יתר התנאים הקשורים לכך יסוכמו בכתב ויחתמו ע"י הצדדים על פי נוסח המקובל אצל הקבלן ורק לאחר חתימתם יבוצעו ע"י הקבלן, ובתנאי מפורש שמחיר השינויים ו/או התוספות שולם מראש ובו יצוין פרק הזמן להתמשכות הבניה כתוצאה מביצוע השינויים המבוקשים.

10.4 בשל פריטים, עבודות, חומרים ואביזרים שלא ייבנו בדירה ו/או לא יסופקו לאור בקשתו לשינויים ותוספות יקבל הקונה זיכוי לפי מחירון הקבלן המצוי במפרט ואם לא מפורט במחירון הקבלן אזי בהתאם למחירון דקל.

10.5 נחתמה החזמנה לשינויים ותוספות כאמור, ידחה תאריך המסירה כפי שמתחייב מהשינויים והתוספות כפי שייקבע על ידי הקבלן ובאישור החברה על פי שיקול דעתה ככל שהתוספות אכן יגרמו לעיכוב בפועל של הבנייה. למען הסר ספק מובהר כי דחייה במסירת הדירה עקב הזמנת תוספות ושינויים כאמור לא תהווה עילה לדחיית כל התחייבות החלה על הקונה על פי הסכם זה לרבות מועדי תשלום התמורה לחברה ויתר התשלומים החלים על הקונה על פיו ובכלל זה תשלומים לצדדים שלישיים כגון תשלומים לעירייה ולנציגות הבניין או לחברת הניהול.

10.6 על שינויים ותוספות לא יחולו הוראות סעיף 10 להסכם זה ואחריות הקבלן כלפי הקונה לטיב העבודות של השינויים והתוספות תיקבע בהתאם למפורט בהסכם השינויים הנ"ל בס"ק 10.3 דלעיל. הקבלן יהיה רשאי להפנות את הקונה לקבלן משנה או לספק, לצורך ביצוע עבודה של שינוי או תוספת, או לצורך רכישת חומרים או אביזרים הנדרשים לביצועם של שינויים או תוספות. במקרה שהקונה הזמין את אותו קבלן משנה לבצע את השינויים והתוספות או רכש חומרים או אביזרים אצל אותו ספק ושילם להם במישרין עבור העבודה או האביזרים, לא תחול על הקבלן כל אחריות לטיב העבודה של קבלן המשנה או לטיב החומרים.

10.7 אם יקבל הקונה רשות מהקבלן להביא לדירה אביזרים או מתקנים על מנת להרכיבם בדירה, והאביזרים או המתקנים אלה לא סופקו ע"י הקבלן הרי מובהר בזאת כי הקונה בלבד יהיה אחראי להבטחתם מפני כל נזק או אבדן, לרבות גניבה.

11 אחריות לפגמים:

11.1 מובהר ומוסכם על הצדדים כי אחריות לפגמים ו/או ליקויים בכל הקשור לדירה ולבנייה הינם באחריות הבלעדית של הקבלן המבצע אשר הינו

שריט 38 ימים ובניה
התחום תמא 38 בע"מ
514458439

אחראי בלעדית לכל נזק ו/או קלקול ו/או פגם. פניה לכל קלקול ו/או פגם תופנה באופן ישיר לקבלן המבצע אשר יתקן על חשבונו את כל הליקויים אשר יתגלו בדירה ושהחובה לתקנם חלה על החברה על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 למשך התקופות הקבועות בתוספת לחוק ואשר יחלו בתאריך המסירה כפי שהוגדר לעיל (להלן - "תקופת הבדק") ואשר עליהם הודיע הקונה לקבלן בכתב בדואר רשום מיד עם גילויים, בתנאי שהקונה יאפשר לקבלן לבדוק את הליקויים כמפורט להלן ובתנאי שחובת הקבלן לתיקון תחול רק אם הליקויים קיימים ונובעים מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, ובלבד שהקבלן לא יהא חייב פרט לאמור בפסקה זו, לבצע את התיקונים אלא עד גמר תקופת הבדק. בהתחשב באופי הליקוי יתקן הקבלן ליקויים שעליהם הודיע הקונה בכתב לקבלן תוך תקופת הבדק, אם הליקוי הוא מהסוג המחייב תיקון מוקדם ובאם ביצעו אפשרי מבחינת עונת השנה, ובמקרים דחופים יתקן הקבלן את הליקוי באופן מיידי. השימוש בחומר, במוצר או בסחורה כלשהם בעלי תקן ישראלי ייחשב כשימוש בחומרי בנייה טובים. מוסכם, כי מנין התקופות לאחריות הקבלן לפגמים ברכוש המשותף של הבניין יחל ממועד מסירת הרכוש המשותף כמפורט בסעיף 9 לעיל.

11.2 הקונה מתחייב לאפשר את ביצוע התיקונים ולהיות נוכח בדירה בזמן ביצוע התיקונים לאחר שהמועד יתואם איתו מראש ולסייע ככל שהדבר בידו על מנת שניתן יהיה לבצע את התיקונים ולחתום לפי דרישת החברה על אישור ביצוע כל תיקון ותיקון.

11.3 אין ולא תחול על החברה כל אחריות ו/או חובה נוספת כלשהי בקשר לליקויים כלשהם ו/או לתיקונים, ובשום מקרה לא תהא החברה חייבת והקונה לא יהיה זכאי לתבוע לקבל מהחברה פיצויים או דמי נזק ו/או הטבה ו/או תרופה כספית אחרת כלשהי בגין הליקויים בדירה או בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לקונה, אם בכלל, עקב קיום או גילוי הליקויים ו/או עקב ביצוע תיקוני תקופת הבדק על ידי החברה, לרבות בגין עגמת נפש, הפסד השתכרות, אי נוחות וכיו"ב. למעט אם מדובר בליקוי חמור באופן מיוחד וחריג שאינו מאפשר מגורים בדירה. במידה והתיקון בוצע ברשלנות המוכר ישוב ויתקן את הליקוי עד להסרתו.

11.4 הקבלן לא יהיה חייב בתיקוני תקופת הבדק או בשיפוי בגין כל פגם, ליקוי, קלקול, אי התאמות או נזק, ישיר או עקיף, בדירה על כל הכלול בה אשר נגרמו באשמת הקונה או קונה אחר בבניין, או עקב עבודות שינויים שבוצעו שלא באמצעות הקבלן ו/או בחומרים או מוצרים שנרכשו ישירות על ידי הקונה, או עקב אי קיום הנחיות ו/או הוראות תפעול ואחזקה למתקנים ואביזרים בדירה או בבניין על ידי הקונה או על ידי קוני הדירות האחרות בבית.

11.5 הקבלן לא יהיה חייב בביצוע תיקונים של ליקויים שניתן היה לגלותם בתאריך המסירה והקונה לא הודיע על קיומם לקבלן בהודעה בכתב בתוך שנה מתאריך המסירה ו/או ליקויים אחרים שהקונה לא הודיע על קיומם תוך זמן סביר מגילויים.

11.6 הקבלן יוכל להסב לקונה ו/או להמציא לו ו/או לנציגות הבניין ו/או לחברת הניהול, לפי העניין, התחייבויות לתיקוני אחריות בתקופת הבדק שנתקבלו מספקים ו/או קבלני משנה, לגבי מתקני המעלית, דודי החשמל, המערכת הסולרית, מערכת האינטרקום החשמלית, מערכת אספקת הגז, והסבה או המצאה כאמור, יפטרו את החברה והקבלן מהתחייבויותיו. על פי סעיף זה בכל הנוגע למתקנים אלה אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או החברה ככל שחלה עליהם על פי כל דין.

11.7 ביצע הקונה במהלך תקופת הבדק שינויים ו/או תוספות מכל מין וסוג בדירה, תהא החברה והקבלן פטורים מביצוע התיקונים בחלקי הדירה בהם בוצעו השינויים ו/או התוספות ככל שהתיקון הנדרש הינו של ליקוי הנובע בין במישרין ובין בעקיפין מביצוע השינויים והתוספות כאמור אלא

שרבט על מיום הבניה
בהחום המאשר בע"מ
ח.פ. 514458439

אם השינויים ו/או התוספות הנ"ל בוצעו על ידי הקבלן.

11.8 לשם ביצוע התחייבויות החברה לפי ס"ק 11.1 ו- 11.2 דלעיל, מתחייב הקונה כדלקמן:

11.8.1 לאפשר קיום ביקור בדק בדירה על ידי נציג החברה ו/או הקבלן ו/ו למי מקבלני החברה בכל זמן סביר ולאחר קבלת הודעה מראש לבדיקת דרישתו ו/או תלונתו ו/או דרישות או תלונות של קוני דירות אחרות בבניין וכן מתחייב הקונה להשתתף בביקור הבדק או להיות מיוצג בו.

11.8.2 לאפשר לקבלן ו/ו למי מקבלני החברה ביצוע התיקונים בדירה או בבניין, אף אם התיקונים נוגעים לדירה אחרת בבניין, וביצועם ייעשה מתוך הדירה או בקירות החיצוניים שלה, והקונה מוותר על כל טענה או תביעה מפאת הפרעות בנוחיותו. אם ייגרמו לדירה נזק או פגיעה עקב ביצוע תיקוני תקופת הבדק על ידי הקבלן, יתקן הקבלן כל נזק או פגיעה כאמור ויחזיר את המצב לקדמותו בהקדם האפשרי לאחר סיום ביצוע תיקוני תקופת הבדק בדירה או בבניין! הקבלן יבצע את התיקונים במהירות האפשרית, תוך פגיעה מינימאלית בנוחות הקונה.

11.8.3 מוסכם בזה כי אם הקונה לא יאפשר ביקור הבדק או במקרה שהקונה לא יאפשר ביצוע התיקונים עצמם, כולם או כל חלק מהם, במועדים שייקבעו על ידי החברה ו/או הקבלן - לא יהיה הקבלן חייב עוד לבצע תיקוני תקופת הבדק בדירה ויראו את הקונה כמוותר על כל טענה ו/או תביעה ואת החברה והקבלן כמשוחררים מכל חובה ו/או אחריות בקשר לליקויים ו/או לתיקוני תקופת הבדק ו/או לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהם. ולאחר מתן התראה לקונה בת 14 ימים.

11.9 הייתה בין הצדדים מחלוקת כלשהי בקשר לליקוי כלשהו ו/או דרכי התיקון ו/או האם יש צורך לתקן ו/או האם בוצע התיקון באופן נאות, ו/או בכל דבר הקשור לכך יפנו למהנדס הפרויקט אשר יחליט בעניין.

11.10 במועד קבלת הדירה תמסור החברה ו/או מי מטעמה לקונה - ולגבי הרכוש המשותף - לקונה ו/או לנציגות הבית ו/או לחברת הניהול, הוראות תחזוקה ושימוש בדירה ובבית המשותף, הכוללת הוראות בדבר שימוש נכון בפריטים אשר הורכבו בדירה או בבנין או ברכוש המשותף, או של כל חלק מהם, או מתקן המותקן בהם. ההוראות יכילו הנחיות כיצד יש לתחזק ולשתמש בהם. הקונה מתחייב למלא אחר ההוראות וההנחיות כאמור והחברה תחא פטורה מתיקון ליקויים ככל שאלו נגרמו עקב אי מילוי הוראות והנחיות אלו.

11.11 במידה ובמהלך תקופת האחריות הנקובה בחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 יוכיח הקונה כי אי התאמות נוספות שהתגלו בדירה נובעות מתכנון, מעבודה או מחומרים גרועים, וכן כי בנסיבות העניין ואף בהתחשב בחלוף הזמן אין אי התאמות אלו בגדר תופעה סבירה ו/או בלאי סביר, אזי יתקן הקבלן אי התאמות אלו ובכפוף להוראות סעיף 11 דלעיל ובשינויים המחויבים.

11.12 הוראות סעיף 11 דלעיל על כל סעיפי המשנה שלו יחולו גם על פגמים

שרב"ט 38 ימים ובניה
בתחום תמ"מ 38 בע"מ
ח.פ. 524458439

ברכוש המשותף ובכפוף לכך שתקופות הבדק יחולו מיום מסירת הרכוש המשותף בכפוף לכך שאחריות הקבלן תחול לא כלפי כל בעל דירה בבנין בנפרד אלא אך ורק כלפי כל בעלי הדירות יחד וכל הודעה על פגמים ברכוש המשותף לא תחייב את החברה אלא אם ניתנה על ידי כל בעלי הדירות ביחד או על ידי נציגותם החוקית.

11.13 הקונה מצהיר בזה, שידוע לו כי פגמים או תיקונים - כאמור בסעיפי המשנה של סעיף זה, עלולים לגרום לו לאי נוחות, לנזקים, להפסדים וכדומה, והוא מוותר בזה על כל תביעות, טענות ומענות כלפי החברה ו/או כלפי הקבלן ו/או כלפי כל אלה שיבצעו את התיקונים, בגין כל אי נוחות, נזק או הפסד כאמור ככל וביצעו את התיקונים והעבודות באופן יעיל, מהיר וזהיר. האמור לעיל אינו גורע מחובת הקבלן להחזיר את מצב הדירה למצבו הקודם עפ"י ההסכם, ובלבד שהקונה נקט את כל הצעדים כדי לשמור על תכולת הדירה בזמן ביצוע התיקונים. מכל מקום תרופתו היחידה של הקונה היא ביצוע בעין של תיקונים בהתאם לתנאי הסכם זה.

12 הרישום:

12.1 הקונה מצהיר בזה כי ידוע לו שזכויותיו בדירה אינן ניתנות מבחינה חוקית לרישום בלשכת רישום המקרקעין בשלב זה. הקונה מסכים כי הזכויות תירשמה מיד לכשתהיה אפשרות חוקית וטכנית לכך. בין השאר ידוע לקונה כי בטרם רישום זכויותיו של הקונה בדירה יש לבצע רישום תתי חלקות חדשות בלשכת רישום המקרקעין.

12.2 החברה מתחייבת, בכפוף לאפשרות המשפטית והטכנית ועד תום 12 חודשים מהשלמת רישום הליכי הרישום כאמור ובניית כל הדירות במגרש ולאחר קבלת תעודות גמר בגינן וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לרשום את הפרויקט כולו או חלקו או לרשום את הדירות שעל המגרש בבית המשותף (להלן: "**הבית המשותף**") לפי הוראות הפרק השישי של חוק המקרקעין תשכ"ט 1969 (להלן: "**החוק**") ועל פי תקנון ומסמכים לרישום על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

12.3 החברה מתחייבת כי לא יאוחר מאשר עד תום 36 חודשים ממועד קבלת טופס 4 ובתנאי שהקונה מלא במועדן ובמלואן אחר כל התחייבויותיו בהסכם זה והמציא את כל האישורים שהחבות בהמצאתם חלה עליו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין תירשמה הזכויות בדירה על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין כשהיא משוחררת מכל שעבוד או משכנתא, פרט לשעבדים שהוטלו עליה בשל חובות של הקונה ובכפוף להערות וזיקות הנאה ככל שירשמו לפי הסכם זה (להלן: "**הרישום**") והכל בתנאי שאין מניעה טכנית לבצע את הרישום.

12.4 החברה תשלח לקונה הודעה בכתב בה יציין את היום, השעה והמקום שבו יתבצע הרישום (להלן: "**מועד הרישום**"). מועד הרישום שיתואם עמו לא יהיה מוקדם מ- 14 יום ממשלוח ההודעה. בהודעה יתבקש הקונה למלא, לפני מועד הרישום, אחר ההתחייבויות שנותרו לו למלא עד למועד הרישום. הקונה מתחייב למלא אחר ההתחייבויות האמורות לפני מועד הרישום, וכן להופיע במועד הרישום במקום הנקוב בהודעה ולקצהיר ולחתום ככל שידרש כדין לשם ביצוע הרישום.

12.5 לא הופיע הקונה במועד הרישום, או במועד נדחה אשר נקבע על ידי החברה או לא בוצע הרישום מחמת שהקונה לא מלא קודם לכן אחר ההתחייבויות בהתאם להודעת החברה, הרי פרט לכך שהדבר יהווה הפרת הסכם זה מצידו, הוא יהא אחראי לכל הנזקים שייגרמו לחברה כתוצאה מכך, ותחולנה כל ההוצאות הנובעות מכך על הקונה, לרבות שכ"ט עו"ד עבור העברת הזכויות בכל מועד נדחה כפי שייקבע על ידי החברה על פי דרישת עוה"ד המטפלים ברישום הזכויות.

12.6 הקונה מתחייב להמציא לחברה ו/או לעורכי הדין לפי דרישתם הראשונה,

שרבט 38 ימים ובניית
בתחום מאז 38 בע"מ
ת.פ. 514458439

תעודות המעידות כי הקונה שילם את כל המיסים, הארנונות, ההיטלים, השתתפויות ותשלומי חובה אחרים המגיעים לממשלה, לרשות המקומית ולוועדה המקומית לתכנון ובניה בגין הדירה, וכל תעודה אחרת שיהיה צורך בה או שתידרש על ידי לשכת רישום המקרקעין בקשר לרישום הזכויות בדירה למעט מסמכים שחובת המצאתם חלה על החברה בלשכת רישום המקרקעין על שם הקונה.

12.7 החברה תגרום כי הדירה תרשם כיחידה נפרדת בבית המשותף, לדירה יוצמד חלק יחסי ברכוש המשותף, כהגדרתו לעיל, פרט לאותם חלקים מן הבית המשותף, שהוצאו ע"י החברה כאמור להלן, ממסגרת הרכוש המשותף ויוצמדו בצמידות מיוחדת לדירה או ליחידות מסוימות של הבית המשותף או ירשמו כיחידה נפרדת כאמור להלן בהסכם זה לפי שקול דעתה. "יחסי" בסעיף זה, פירושו קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הרצפה של הדירה עם הצמדותיה או ללא הצמדותיה חלקם או כולם לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה לעומת שטח הרצפה של כל יחידות הבניין עם או בלי הצמדות כאמור, ובכפוף לכל תיקון ביחס זה, או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף כפי שידרש ע"י המפקח על רישום המקרקעין. אם הוקנו לקונה עפ"י החוזה זכויות מיוחדות לשטחים נוספים, בנוסף לדירה עצמה, תפעל החברה להקניית הזכויות בשטחים אלה לקונה, בדרך של הצמדה או חכירה או זיקת הנאה או בדרך אחרת לפי שיקול דעת החברה ובהתחשב באופן רישומו של הבניין בלשכת רישום המקרקעין.

12.8 מוסכם בזה במפורש כי החברה רשאית להוציא ממסגרת הרכוש המשותף את גג או גגות הבית המשותף וכל שיבנה עליהם או גגות המשמשים מרפסות של דירות, חלקים בלתי בנויים של החלקות, שטחי חניה מקורים או בלתי מקורים, מחסנים, שטחי גינה, קירות חיצוניים, כניסות נפרדות, שטחים ומתקנים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבית וכו', ולהצמידם בצמידות מיוחדת ליחידות בבניין.

12.9 מוסכם גם כי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לרשום מחסן ו/או יחידה אחרת כלשהי כדירה על שמה ו/או על שם אחרים ולהצמיד לה מחסנים ו/או יחידות משנה אחרות ו/או זכויות בניה קיימות ו/או עתידיות, ולמוכרן בהדרגה ו/או להותירן בשימושם ו/או לנייד את הזכויות אל מחוץ למגרש.

12.10 החברה תרשום תקנון לבית המשותף בהתאם לסעיף 62 לחוק המקרקעין (להלן: "התקנון המיוחד") כאשר הוראות התקנון המיוחד תיקבענה על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה ומבלי לגרוע מכך יקבעו בו הוראות בין היתר גם בנושאים כדלקמן:

12.10.1 הוראות לגבי הצמדות שימוש ובניה בהן, לרבות הצמדות של זכויות בניה קיימות ו/או עתידיות במקרקעין.

12.10.2 הוראות שתבואנה לקבוע את היחסים בין בעלי היחידות בבית המשותף, האחזקה והתיקון של הרכוש המשותף ו/או של הרכוש הצמוד ליחידות סדרי קבלת החלטות וחלוקת ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות באמצעות חברת ניהול, בכפוף להוראות כל דין.

12.10.3 זכויות וחובות בעלי היחידות בכל הקשור ונוגע לשימוש ברכוש המשותף לרבות הגבלות והוראות אחרות בקשר לכך.

12.10.4 הוראות בדבר זיקות הנאה.

שרה 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ
ת.פ. 514458439

12.10.5 הוראות בדבר אחריות ותחזוקה ושל הגישה לחניון הבניין באמצעות חברת ניהול ואחזקה.

12.10.6 הוראות בעניין זכויות וחובות החברה על פי הסכם זה ותוכניות המתאר החלות על המקרקעין, ועל פי כל דין.

12.10.7 ידוע לקונה כי השימוש ברכוש המשותף על מתקניו יהא לחוות הדיירים עבור דיירי הבניין בלבד.

12.10.8 כמו כן ידוע לקונה כי השטחים המסומנים באותיות A,B,C,D,E בתכנית הקרקע של הבניין מיועדות לחניית דיירי הבניין הישנים, למרות שחניות אלו אינן מוצמדות לדירה ו/או לשטח המשותף.

12.11 ידוע לקונה כי הסכם זה מעניק לו זכויות אך ורק בדירה וחלק יחסי ברכוש המשותף כפי שייקבע בתקנון הבית המשותף, וכי זכויות הבניה בבנין בין שאלו זכויות בניה אשר טרם נוצלו ובין אם אלו תוספות של זכויות בניה שתינתנה בעתיד, שייכות באופן בלעדי לחברה והחברה תהיה רשאית לנצלן, למכרן או לעשות בהם כל שימוש אחר כראות עיניה לרבות העברת אחוזי בניה ממגרש למגרש בתוך התביע הקיימת ושינוי מספר היחידות ו/או הקומות בתביע הקיימת ו/או בתביע חדשה שתאושר בעתיד ולקונה לא תהיה כל דרישה לגבי זכויות בניה אלו.

12.12 החברה תהא רשאית בכל שלב שהוא להגיש בקשות לשינוי תכנית המתאר החלה על המגרש וכל תכנית מפורטת החלה על המגרש והקונה מתחייב לא להתנגד לבקשות אלו ובחתימתו על הסכם זה הנו מסכים לכך מראש ובלבד שלא תשונה תכנית הדירה והכל בכפוף לכך שלא ייפגעו זכויות הקונה על פי חוזה זה וכן לא יידחה בגין כך מועד מסירת הדירה הקבוע בחוזה זה.

12.13 החברה זכאית להחיל על הבניין את הוראות התקנון המיוחד אף לפני רישום הבניין כבית משותף וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקונה וממועד זה יחייב את הקונה, ואולם כל עוד לא הודיעה החברה כאמור יחייב את הקונה התקנון המצוי.

12.14 החברה תהא רשאית אף לאחר מסירת הדירה לקונה ואף לאחר הרישום, להגיש בקשות לשינוי צו רישום הבית המשותף, לשינוי התקנון והצמידות וחלק הדירה ברכוש המשותף הנובעים מהכללת מבנים נוספים במסגרת הבית המשותף או הנובעים מבניה נוספת בבניין. החברה תהא זכאית לעשות את כל האמור לעיל וכל חלק מהאמור לעיל, מבלי צורך בהסכמת הקונה לכך ומבלי שהקונה יהיה זכאי להתנגד לכך. החברה תהא רשאית לעשות כאמור גם לצורך שינוי התקנון והצמידות וחלקה של כל דירה ברכוש המשותף בכל מקרה של תיקון ו/או טעות ו/או הצמדה. ידוע לקונה והוא מסכים כי בחתימתו על ייפוי הכוח **נספח ו'** להסכם זה הינו מסמך את מיופי הכח לבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים.

12.15 החברה תהא זכאית, בכל שלב ואף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת המקרקעין ו/או איחודה ו/או חלוקתה מחדש והפרשות לצרכי ציבור ו/או כפי שידרש.

12.16 מוסכם במפורש כי החברה זכאית להמשיך ולבנות בבנין קומה ו/או קומות נוספות ו/או על המגרש ו/או על חלקי מקרקעין נוספים שיאוחדו עם המגרש, בתים ו/או מבנים נוספים ו/או קומות ו/או חלקי מבנה נוספים בבנין ו/או להגדיל או להקטין את מספר הדירות, בלא שהקונה יהיה זכאי

שרבט 38 יום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

להתנגד או להפריע לכך, כל זאת בכפוף לקבלת האישורים המתאימים מהרשויות המוסמכות, ובכפוף לכך שלא יחול שינוי בדירה. החברה תהא רשאית לצורך כך גם להשתמש ברכוש המשותף של הבית ו/או לשנות את התקנון וצו רישום הבית המשותף ואת חלקי היחידות בבנין, וברכוש המשותף ולכלול כל מבנה נוסף שייבנה במסגרת הבית המשותף, והקונה נותן בזאת במפורש את הסכמתו לכך ו/או להוצאת היתר הבניה ו/או לצורך תיקון צו רישום הבית המשותף.

12.17 החברה זכאית להוציא מן הרכוש המשותף שטחים וחלקים לשימושים מסוימים כגון מעבר, חניה, מיתקנים שונים הקשורים בשימושם של בעלי היחידות בבית, חשמל, טלפון, הסקה וכיו"ב. כן יהא הקבלן זכאי לייעד שטחים מן הקרקע לשימוש לשבילים, חניה וכיו"ב, או לשימוש עבור מיתקנים כגון אנטנות, מיכלים לאספקת גז מרכזי וביוב, בין אם השימוש קשור בבניין ובין אם המתקנים ישמשו את הבניין ביחד עם בניינים אחרים, ובפרט השטחים המסומנים באותיות A,B,C,D,E מקומות הקרקע שהוקנו לדיירי הבניין הישנים, וכמפורט לעיל.

12.18 מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס"ק 11.12 הובהר לקונה והוא מסכים כי חדר או חדרי שירותים עבור חברת חשמל ו/או "בזק" ו/או מתקנים ושירותים המיועדים לשמש את דיירי הבית, יירשמו כיחידות נפרדות או באופן אחר על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

12.19 למרות כל האמור לעיל וכדי להסיר ספק מוסכם בין הצדדים כי החברה תפעל ברישום הבית המשותף גם על-פי הנחיות המפקח על רישום הבתים המשותפים שבלשכת רישום המקרקעין ובכפוף לכל דין, והנחיותיו יגברו במקרה של אי התאמה על כל הוראה והתנאה הכלולה בחוזה זה ותחייב את הצדדים, והחברה תהיה רשאית לכלול בתקנון הבית המשותף ובמסמכי הבית המשותף כל הוראה שתידרש על ידו.

13 זיקות הנאה:

החברה תהא זכאית לרשום בפנקסי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין זיקות הנאה במובן חוק המקרקעין לזכות ו/או לחובת המגרש והבניין, לעניין השימוש להולכי רגל ו/או לכלי רכב מהרחוב למגרש ולבנין או אליהם והוא הדין בקשר למקומות החניה, אם יהיו כאלה, וזכויות מעבר לצנרת, כבלי חשמל, קווי תקשורת וכיו"ב.

14 התמורה:

14.1 בתמורה להתחייבויות החברה בהסכם זה, מתחייב הקונה לשלם לחברה סך של 2,340,000 ₪ כמפורט בנספח ה' הרצוף להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד (להלן: "מחיר הדירה").

14.2 מחיר הדירה יהיה צמוד למדד כמפורט בנספח ה'.

14.3 מחיר הדירה כולל מע"מ כדין כמפורט בנספח ה'.

14.4 במקרה בו יבקש הקונה לקבל הלוואה מבנק או חברת ביטוח המוסמכים ליתן משכנתא על פי דין (להלן: "המוסד המממן") לצורך מימון חלק מן התמורה, כנגד משכון וזכויותיו ובתנאי שהקונה שילם לפחות 40% מהתמורה במימון עצמי, תחתום החברה על "התחייבות מוכר" בנוסח המקובל אצל המוסד המממן והתואמת את תנאי הסכם זה ובתנאי מפורש ומתלה לכך שמלוא סכום ההלוואה ישולם לחשבון החברה ו/או הליווי. מובהר כי אין בכך כדי להטיל על החברה חבות כלשהי להשיג לקונה הלוואה כלשהי. כמו כן מוסכם כי אי אישור משכנתא לקונה מטעמים שאינם קשורים בחברה לא יהווה עילה לאי תשלום חלק כלשהו מהתמורה הנקובה בהסכם זה והקונה מאשר כי ערך את כל הבדיקות הנדרשות בהקשר זה ולא

שרבט 38 ימים ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

תהינה לו טענות כלשהן.

14.5 במקרה בו יבקש הקונה לשעבד את זכויותיו בדירה להבטחת הלוואה שניתנה בעבר (גרירת משכנתא) תחתום החברה על התחייבות מוכר בנוסח המקובל אצל הבנק המממן אך ורק לאחר ששילם הקונה את סכום הגרירה במלואו לחברה ובנוסף לכך שילם 40% ממחיר הדירה במימון עצמי.

14.6 כל ההוצאות הקשורות ונוגעות להלוואה ו/או לגרירה ו/או לרישום הערבות בגינה/ יחולו על הקונה.

14.7 מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה מובהר כי הקונה לא יהא רשאי להעביר או לשעבד זכויותיו על פי חוזה זה, ללא הסכמת המוסד המממן.

15 מתן בטוחה לכספי הקונה:

15.1 להבטחת פספים שישלם הקונה לחברה על חשבון מחיר הדירה, אשר ישולמו וייפרעו בחשבון הנאמנות, תמציא החברה לקונה בטוחה מסוג הערת אזהרה על פי חוק המכר הבטחת השקעות, שתירשם במועד חתימת חוזה זה וכתנאי לשחרור התשלום הראשון לטובת החברה.

15.2 מוסכם בזאת כי הקונה יהיה זכאי לרשום הערת אזהרה בגין הסכם זה.

16 מיסים ותשלומים אחרים:

16.1 הקונה מתחייב לשלם לאוצר המדינה את מס הרכישה, כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין שבח מכירה ורכישה, תשכ"ג- 1963 החל על העסקה נשוא הסכם זה, בסכום כפי שיקבע בחוק ובתקנות על פיו ובמועד שנקבע על ידי שלטונות המס.

16.2 הקונה מתחייב להמציא לחברה אישור על תשלום מס הרכישה האמור והמיועד ללשכת רישום המקרקעין, לא יאוחר מאשר בתאריך המסירה ככל ותהיה שומה סופית עד לאותו מועד, וזאת כתנאי מוקדם למסירת החזקה בדירה לידי.

16.3 הקונה מתחייב לשלם לעורכי הדין, כהגדרתם בסעיף 20 להסכם זה, בנוסף לתמורה, את חלקו היחסי באגרות ובכל יתר ההוצאות, לרבות הכנת תשריטים, מדידות וכל התשלומים הכרוכים ברישום הבית בבית משותף לפי חוק המקרקעין, ו/או בהוצאות רישום הליכי איחוד וחלוקה של המגרש ו/או רישום זכויותיו של הקונה בדירה בלשכת רישום המקרקעין, וזאת בהתאם ועל פי מכתב דרישה שיופנה אליו בעניין מהחברה או מעורכי הדין. מובהר בזאת כי תשלום ההוצאות כאמור, והעברתן לידי עורכי הדין או החברה מיד עם דרישתם הראשונה, מהווה תנאי לרישום הדירה בשם הקונה בלשכת רישום המקרקעין. הסכום עבור תשריטים הינו 2,000 ₪ + מע"מ. עבור מוני מים וחשמל על פי התעריף של תאגיד המים ו/או חברת החשמל.

16.4 הקונה מתחייב לשלם לעורכי הדין, כהגדרתם בסעיף 20 להסכם זה, במעמד חתימת הסכם זה, וכהשתתפות בהוצאות המשפטיות של החברה בעד הטיפול בביצוע הרישומים שהחברה התחייבה לבצע לפי הסכם זה, וכן דמי טיפול בחשבונות הנאמנות השוטפים לטובת הרוכשים ולטובת החברה בבנק, סכום השווה ל-5,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.

16.5 הקונה מתחייב לתת חוזה עם חברת החשמל לשם חיבור הדירה לרשת החשמל, עם הרשות המקומית לאספקת מים לדירה וחיבור הדירה לרשת המים, ועם חברת הגז לאספקת גז לדירה. הקונה יישא בכל התשלומים הנדרשים על ידי החברות הנ"ל עבור הספקת מונה חשמל ומונה מים, מונה גז ומכשירי מדידה הקשורים לחב' הגז עבור חיבור והתקנת מערכת הגז, לרבות תשלום יחסי עבור ביצוע מערכת הגז המרכזית בבית בהתאם לקביעת החברות הנ"ל והרשות המקומית לפי העניין וזאת כתנאי מוקדם

שרבט 38
בתחום תמ"א 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

למסירת החזקה בפועל בדירה לידיו. אם שילמה החברה תשלום כלשהו עבור מונים כנ"ל, מתחייב הקונה להחזיר תשלום זה לחברה מיד עם קבלת דרישתו לכך, בתוספת מע"מ. יובהר כי הקמת תשתיות כל המערכות, עד לנקודות הקצה בדירה, כלולות במחיר הדירה.

16.6 אם החברה, למרות האמור לעיל, תמסור לקונה את החזקה בדירה לפני שהומצאו לו אישורים על חתימת החוזים כאמור, יהיה הקונה חייב להמציאם לחברה תוך 14 יום מקבלת דרישת החברה לכך. אם תתקין החברה חיבור זמני למים לדירה, תהא החברה זכאית ורשאית לנתק את החיבור הזמני ולהפסיק את אספקת המים לדירה אם לא יומצא לה האישור המתאים מהרשות המקומית, וזאת ללא כל הודעה או התראה מוקדמת. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה חובה לספק ו/או להתקין חיבור מים זמני כלשהו לדירה ו/או לבנין.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב הקונה לשלם לחברה לפי דרישתה את חלקו היחסי בהוצאות צריכת המים בדירה, שחושב בשיעור יחסי מסה"כ ההוצאות בגין צריכת מים בחיבורים זמניים לפי מספר הדירות המחוברות כאמור.

16.7 מחיר הדירה נקבע בהתחשב בסכום ההיטלים, האגרות, המיסים ותשלומי החובה האחרים-המוטלים על הקרקע, על הבניה או בהקשר לכך - לרבות על גודל הדירה או על הדירה עצמה (להלן: - "תשלומי החובה") בשווי לצורך קביעתם ובגובה כפי שהם בתאריך חתימת הסכם זה, ועל כן, במקרה שיועלו תשלומי החובה ו/או יוטלו תשלומי חובה כלשהם חדשים שאינם נובעים מפעולות החברה במישרין ו/או בעקיפין בקשר למגרש ו/או לבניין ו/או לדירה ו/או בקשר למכירת הדירה לקונה, יחולו אלה על הקונה והקונה מתחייב לשלם לחברה את חלקו היחסי ביחס לשאר הדירות בבניין בתשלומי החובה החדשים ו/או ההפרשים תוך 14 יום מהיום שעל החברה לשלם ו/או מהיום שקיבל את דרישת החברה לכך. למרות האמור לעיל, ובכפוף לאמור בסעיף 8.4 להסכם זה מס רכוש אם יחול וארנונה כללית עירונית החלים על הדירה עד לתאריך המסירה יחולו וישולמו על ידי החברה ומיום זה ואילך על ידי הקונה. מובהר כי שינויים במס על הכנסות החברה, יחולו על החברה בלבד.

16.8 מחיר הדירה כולל אך ורק אותן עבודות הפיתוח המפורטות בנספח ג' ו' ד' להסכם זה. כל ההוצאות בגין עבודות פיתוח נוספות ו/או שיפוצים ו/או שינויים שידרשו לאחר חתימת הסכם זה על ידי הרשות המקומית או יידרשו או יבוצעו על ידי כל רשות מוסמכת אחרת לאחר חתימת הסכם זה לרבות כבישים, מדרכות, תאורה, נטיעות, ביוב, אבני דרך יחולו על הקונה בלבד בכפוף לכך שההוצאות האמורות אינן נובעות מפעולותיה ו/או מעשיה ו/או מחדליה והקונה מתחייב לשלם במועדיהם לפי חלקו היחסי ביחס לשאר הדירות בבניין את האגרות, ההיטלים, תשתיות, תשלומי החובה מכל סוג שהוא אשר הוטלו על ידי הרשות המקומית ו/או על ידי רשות מוסמכת אחרת בגין עבודות הפיתוח הנוספות מבלי שהקונה יהיה זכאי לטעון כי התשלום הנ"ל חל על החברה עקב אי רישום הזכויות על שמו בפנקסי המקרקעין או עקב קבלת הדירה לאחר תאריך המסירה. לחברה לא ידוע על כל דרישה צפויה או נוספת מהרשויות בקשר להסכם זה.

16.9 החל מתאריך המסירה, מתחייב הקונה לשאת ולשלם את חלקו היחסי - כפי שייקבע גם בתקנון - בכל התשלומים ובהוצאות אחזקת ושמירת הרכוש המשותף שבבניין, לרבות מעלית, מיתקנים, מסד, חדר מדרגות, גג, מערכת צינורות המים ורשת החשמל המשותפת, קירות חיצוניים, פחי אשפה או עגלות מיכלים, ביוב, גינה, ניקיון (בחדר המדרגות ובחצר), מאור בחדר המדרגות וכיוצא באלה כל השירותים הניתנים לדיירי הבניין, וישלם את חלקו היחסי בהוצאות אלה, לפי דרישת נציגות הבניין (ועד הבית) או חברת הניהול והאחזקה או החברה. היזם ישא בכל ההוצאות הני"ל לרבות הוצאות ועד הבית לגבי דירות שטרם נמסרו החל משלושה חודשים מקבלת טופס 4 ואילך.

שרבט 18 יזום ובניה
בתחום קמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

16.10 הקונה יהיה חייב להשתתף בתשלומים הנ"ל אף אם הוא לא השתמש בדירה, ברכוש המשותף או בשירותים הנ"ל או בתלקם וכן אם לא קבל את החזקה בנסיבות האמורות בסעיף 8:4 להסכם.

16.11 במקרה של ביצוע שינויים ותוספות בדירה על פי בקשת הקונה שכתוצאה מהם התאחר תאריך המסירה, יישא הקונה בחלק היחסי של התשלומים הנ"ל מיום שהייתה החזקה בדירה נמסרת לידי אלמלא ביצוע השינויים.

16.12 הקונה מתחייב לשלם לחברה מיד עם קבלת דרישתה לכך כל סכום שיידרש לשלמו ו/או ששולם על ידי החברה בפועל בגין המיסים ההוצאות והאגרות הנזכרות בהסכם זה לעיל והחלות על הקונה וכן את סכום מיסי הרכוש והארנונה העירונית עבור התקופה החל מתאריך המסירה ואילך, על מנת לאפשר את קבלת האישורים הדרושים לביצוע הרישום בדירה.

16.13 החברה תהיה רשאית לשלם במקום הקונה כל סכום שהקונה חייב לשלמו על פי הוראות ההסכם ולא שילמו במועד, והקונה יהיה חייב להשיב כל סכום כנ"ל לחברה בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן כפי שיהיה בעת השבת הסכום על ידי הקונה לעומת מדד המחירים לצרכן כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום על ידי החברה, או בתוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 19 להלן ולפי בחירת החברה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים להם זכאית החברה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.

17 יפוי כוח:

17.1 הקונה יחתום במועד חתימת הסכם זה על יפוי כוח בלתי תוזר בנוסח המצורף להסכם זה **כנספה ו'**. יפוי הכוח ישמש בידי עורכי הדין לשם ביצוע הוראות הסכם זה וכל הנובע ממנו - לרבות רישום זכויות הקונה בדירה, משכנתא, שעבוד לטובת בנק מלווה אחר, זיקות הנאה וכו'.

17.2 כדי למנוע ספק מוצהר בזה כי יפוי הכוח יסמך את מיופי הכוח לבקש ולקבל על פי הוראות החברה כל שינוי או תיקון בצו רישום הבית המשותף, הצמדות, זכויות בנייה וההיתרים הדרושים לבנייה, ולחתום בשם הקונה על הסכמתו לכל אלה.

כן יסמך יפוי הכוח את מיופי הכוח להגיש לרשויות המוסמכות בקשות לשינויים בתכנית בנין עיר החלה על הקרקע ו/או הבניין בהיתרי הבנייה ושינויים אחרים כלשהם הנוגעים לקרקע ו/או לבניין, בתנאי שלא יהיה שינוי בתכניות הדירה.

17.3 כן יסמך יפוי הכוח את מיופי הכוח להופיע בשמו של הקונה ולייצגו בכל בית משפט או ערכאה שיפוטית ובפני כל משרד או פקיד ממשלתי או מוניציפאלי ולהסכים בשמו לכל פסק דין, הסכם או פשרה המתלחשים למגרש ו/או לבניין ובלבד שכל פעולה כזו על פי יפוי הכוח לא תפגע בזכויות הקונה על פי הסכם זה.

17.4 מתן יפוי הכוח לא ישחרר את הקונה מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו על פי ההסכם ולחתום בעצמו על כל המסמכים שיידרש לחתום עליהם על ידי החברה ו/או עורכי הדין בהתאם להוראות הסכם זה.

18 השימוש בדירה:

18.1 מוסכם ומוצהר בזאת כי הדירה נמכרת לקונה למטרת מגורים והקונה מתחייב להשתמש בה למטרה זו בלבד ובהתאם להוראות כל דין ויהיה אחראי בלעדית לכל עבירה או נזק הנובעים מהשימוש בדירה על ידו או על ידי מי מטעמו או הפועל ברשותו והינו מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק והוצאה שייגרמו לה בקשר עם השימוש בדירה.

שרבט 38
בתחום תמא 38
ח.פ. 514458439
צוות ובניה
בע"מ

18.2 הקונה מתחייב לא להשתמש בדירה ולא להרשות שימוש בדירה ולא למכור ולא להחכיר להסב או להעביר בכל אופן שהוא את הדירה שלא למגורים.

19 העברת זכויות על ידי הקונה:

הקונה יהיה רשאי להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר (להלן: "הנעבר"), גם אם טרם נרשמה זכותו בלשכת רישום המקרקעין, בתנאי שמלא אחר כל התחייבויותיו כלפי החברה ורק לאחר שקיבל את הסכמתה בכתב להסבה. החברה תיתן את הסכמתה להסבה לאחר שהקונה ישלם לה את מלוא יתרת התמורה המגיעה ממנו בגין רכישת הדירה ולאחר שהקונה והנעבר ימלאו אחר כל התנאים וימציאו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

- 19.1 הסכם חתום כדין בין הקונה לבין הנעבר.
- 19.2 אישורים מרשות המיסים (מיסוי מקרקעין) בדבר תשלום או פטור ממיסי המקרקעין החלים על העברת הזכויות.
- 19.3 אשור ממס רכוש אם חל ואישורים מהרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה להעברת הזכויות מהקונה לנעבר.
- 19.4 ימצא אישור מאת המוסד המממן המעיד כי המשכנתא - אם הייתה כזאת - סולקה או כי המוסד המממן הסכים להעברה וכי תנאיו נתמלאו - באם ישנם תנאים כאלה, וכי שחרר את החברה מהתחייבות לרישום המשכנתא על הדירה בגין החלואה.
- 19.5 הקונה יחתום על תצהיר המעיד כי זכויותיו על פי הסכם זה ו/או זכויותיו בדירה נקיות מכל שעבוד, משכון וזכות צד ג' כלשהי.
- 19.6 הנעבר יחתום על ייפוי כוח נוטריוני בדומה לייפוי הכוח הנזכר בסעיף 17 דלעיל.
- 19.7 הקונה והנעבר יחתמו על כתב העברת זכויות ועל כתב הוראות לעניין הערות האזהרה הרשומות ו/או אשר תירשמנה לטובת מי מהם בנוסח שיקבע על ידי החברה.
- 19.8 הקונה ו/או הנעבר ישלמו לחברה הוצאותיה הכרוכות בטיפול בהכנת המסמכים הדרושים לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הנעבר ו/או לצורך רישום הערת אזהרה לטובת בנק למשכנתאות בקשר עם חלואה שיקבל הנעבר ו/או לצורך רישום העברת הזכויות ע"ש הנעבר בלשכת רישום המקרקעין, סכום כפי שיקבע מפעם לפעם על ידי החברה ובכפוף לכל דין.
- 19.9 למען הסר ספק, הרי העברת זכויותיו של הקונה על פי ההסכם לא תפגע בהתחייבויותיו כלפי החברה וכן התחייבויותיו של מקבל ההעברה כלפי החברה לא תשחררנה את הקונה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

20 הפרות ותרופות:

- 20.1 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970.
- 20.2 בנוסף לאמור לעיל, אם הקונה לא ישלם אחד או יותר מן הסכומים שעליו לשלם לחברה על פי הסכם זה במלואו ובמועדו, תהא החברה רשאית אך לא חייבת, לאחר שדרשה מהקונה לתקן את ההפרה בתוך 21 ימים והקונה לא עשה כן בתקופת הנ"ל, לבטל את ההסכם ולמכור את הדירה לאחר. במקרה זה, ובכל מקרה של הפרת ההסכם ע"י הקונה שבעקבותיו ביטלה

שרבט 38 ימים ובניה
בתחום תמוז 38 בע"מ
ח.פ. 14458439

112
20

החברה את הסכם זה כדין ישלם הקונה לחברה סכום בשקלים השווה ל-10% (עשרה אחוזים) מהתמורה כשסכום זה מחושב כשהוא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה. **בנספח ה'**, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש והחברה תהא רשאית לחלט לטובתה סכום זה מתוך הסכומים ששולמו לה ע"י הקונה. בחרה החברה בביטול ההסכם כאשר היא זכאית לכך כאמור לעיל ואז בוטל ההסכם כדין על ידי החבר תחזיר החברה לקונה את יתרת הכספים המגיעים לו מיד לאחר החילוט דלעיל. יובהר כי החברה לא תבטל את הערת האזהרה אשר תירשם לטובת הקונה עד לאחר השבת מלוא הסכומים ששילם הקונה לחברה לידי הקונה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לפיצויים בגין כל הפסד ונזק ממשי שנגרם לה כתוצאה מההפרה על ידי הקונה, ולכל סעד המגיע לה כדין.

20.3 איחורה החברה במסירת הדירה לקונה בתקופה העולה על התקופה הנוכרת בסעיף 8.6 ושלא מאחת או יותר מהסיבות המנויות בסעיף 8.4, 8.7, 8.8 (לעיל להלן: **"תקופת הדחייה"**), יהיה הקונה זכאי, וזו תהא תרופתו היחידה, לקבל מהחברה בגין תקופת האיחור שמעבר לתקופות הדחייה, פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגובה דמי שכירות תודשיים שיהיו נהוגים באותה עת לגבי דירות דומות באותה סביבה מוכפלים ב-1.5. בגין חלק מחודש יעשה חישוב יחסי. כלל ההתחשבות בין הצדדים לגבי דמי השכירות תיערך במועד המסירה. מובהר כי תקופות האיחור הנזכרות בסעיפים לא יילקחו בחשבון ולא יינתן לגביהם פיצוי כלשהו והכל בכפוף לחוק המכר ולכל דין.

20.4 בנוסף על כל תרופה אחרת שיש לחברה, הרי שבגין כל פיגור שיפגר הקונה בתשלום כל סכום המגיע ממנו לפי הסכם זה, ישלם הקונה לחברה, בנוסף להצמדה כאמור **בנספח ה'**, ריבית פיגורים בשיעור המקסימלי שיהיה נהוג באותו עת בבנק לאומי בע"מ לגבי אשראי חורג בשקלים שמעבר למשיכת יתר מאושרת בחשבון עו"ש רגיל. הריבית תחושב מן היום שנועד לתשלום ועד פירעונו המלא בפועל. פיגור של עד 7 ימים לא יחשב כפיגור בתשלום ולא יזכה את החברה בכל פיצוי שהוא

21 עורכי דין:

הקונה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי עורכי הדין (בהסכם זה: **"עורכי הדין"**), מייצגים את החברה בעסקה נשוא הסכם זה ואינם מייצגים את הקונה, וכי הומלץ לקונה, עובר לחתימת הסכם זה, להיות מיוצג בעסקה זו ע"י עו"ד לפי שיקול דעתו.

22 ערבות הדדית:

כל אחד מהאנשים המוגדרים ביחד בהסכם זה כקונה (שיקראו להלן: **"יחיד הקונה"**), ערב כלפי החברה ערבות מלאה והדדית אחד למשנהו לקיום הוראות ההסכם ללא יוצא מן הכלל וערבות זו לא תפקע גם במקרה של מתן ארכה/הנחה כלשהי על ידי החברה לאחד מיחיד הקונה. בכל מקרה שהחברה תהא רשאית לבטל את ההסכם לגבי אחד מיחיד הקונה, היא תהא רשאית לבטל את ההסכם הזה גם ביחס ליתר יחיד הקונה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. ביקש מהחברה אחד מיחיד הקונה לבטל הסכם זה או ביקש אחד מיחיד הקונה לוותר על הסכם זה והחברה הסכימה לכך, הרי הביטול ואו הוויתור של אחד מיחיד הקונה, דינו כדין ביטול או וויתור של כל יתר יחיד הקונה.

23 שינויים בחזית הבניין:

23.1 הוואיל והקונה מודע לחשיבות החזית החיצונית של הבניין, הנו מתחייב כי גם לאחר קבלת החזקה בדירה לא יבצע שינוי ואו תוספת כלשהי אשר יש לה השפעה כלשהי על הקירות החיצוניים ואו החזית החיצונית ואו המרפסות ואו החלונות ואו הרכוש המשותף ומבלי לגרוע מכלליות הני"ל לא יבצע כל שינוי בבניה על פי ההיתר ומהקבוע במפרט הטכני לרבות סגירת מרפסות, פרגולה, שינוי מעקה, החלפה או שינוי תריסים במרפסת ובכל פתח אחר, שינוי צבע התריסים, החלפת או שינוי החלונות, פגיעה בחזית הקיר או בציפוי החיצוני, שינוי צבע, התקנת צינורות, חוטי חשמל,

שרבט 38 ימים ובניה
בהחלף המא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

סידורים לתליית כביסה במרפסת פרט לסידורים המיוחדים המותקנים בדירה, מתקנים, מכשירים, שינוי מיקום מערכת מעבי המזגנים, התקנת אנטנות מכל סוג, התקנת דודי חשמל וכל פגיעה אחרת בגג, התקנת שלטים וכיוצא באלה שינויים, העשויים לפגוע באחידות המראה החיצוני של הבית, וזאת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב מראש ולאחר קבלת כל היתרים אם ידרשו על פי דין.

23.2 הקונה מתחייב לא לבצע כל שינוי או תוספת בגג הבניין, בדירה ובקירותיה החיצוניים ללא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב וזאת לרבות התקנת מזגני אוויר שלא במקום המיועד לכך. הסכמת החברה לכל שינוי או תוספת אינה משחררת את הקונה מקבלת ההיתרים הדרושים מהרשויות המוסמכות וזאת עד לרישום כל הזכויות של הקונים בבניין.

23.3 למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי החברה לא תהא חייבת לנקוט אמצעים כלשהם כנגד קונה בבנין אשר יפר הוראה מהוראות סעיף זה.

24 דיווח לממונה:

ידוע לקונה והוא מסכים, כי בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעה של רוכשי דירות) תשל"ה-1974 (תיקון מספר 4) תמסור החברה בסמוך לחתימת הסכם זה מידע בדבר הסכם זה לממונה כהגדרתו בחוק הנ"ל לרבות פרטי הקונה, פרטי המקרקעין, נותן הבטחה וסוג הבטחה, וזאת תוך 7 ימים מיום חתימת הסכם זה.

25 סופיות ההסכם ושינויים לו:

25.1 מוסכם בזה במפורש כי הסכם זה בא לקבוע ולהסדיר סופית את היחסים שבין הצדדים וכי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו, וכי החברה לא תהא קשורה בכל התקשרות, הבטחות, פרסומים, הצהרות, סידורים, מצגים, הסכמים, השפעות או התחייבויות בע"פ או בכתב, שאינן נכללות בהסכם זה ושנעשו אם בכלל, לפני חתימתו ומוצהר כי עם חתימת הסכם זה הינם בטלים ומבוטלים.

25.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל הודע לקונה במפורש והוא מסכים במפורש כי החברה לא תהא מחויבת בכל מסמך אשר לא צורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו וכל התכתבויות, עלוני שוק, פרוספקטים, עזרים לקידום מכירות ומודלים אשר לא צורפו להסכם זה בטלים ומבוטלים בזאת במפורש ולא יחייבו את החברה בכל צורה שהיא והחברה תחויב אך ורק על פי התכניות והתשריטים הנספחים להסכם זה גופא.

26 אחריות הקבלן

26.1 למרות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הקבלן יהיה אחראי ישירות כלפי הקונה למילוי כל ההתחייבויות עפ"י הסכם זה בכל הנוגע לאיכות וטיב הבניה, לאחריות ולבדק, ולכל מעשה או מתדל הנובעים מהתנהגותו או מעבודתו בפרויקט, בין במישרין ובין באמצעות שלוחיו.

26.2 מילוי התחייבויותיו של הקבלן כלפי הקונה מותנה במילוי התחייבויות הקונה כלפי החברה עפ"י הסכם זה, והקבלן יהיה זכאי להסתמך על כל הוראה ותנאי של הסכם זה כאילו הם מתייחסים אליו, ועל כל התחייבות של הקונה כאילו הייתה התחייבות כלפיו.

שרבט 38 יום
בתחום תמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439
כללי:

27.1 שום ויתור, ארכה או הנחה בתנאי כל שהוא בהסכם זה על נספחיו לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב. שום איחור בשימוש בזכויות על ידי החברה לא ייחשב כויתור מוחלט, החברה רשאית להשתמש בזכויותיה, בכולם או בכל אחת מהן לחוד, לפי הסכם זה והן לפי החוק, בכל עת שתמצא לנכון ובאותו הסדר שימצא לנכון.

27.2 שום הוראה מהתנאים ומהוראות הסכם זה אינה באה לגרוע מתנאי אחר ו/או הוראה אחרת של ההסכם כי אם להוסיף עליו.

27.3 הקונה לא יהיה רשאי לקזז סכומים שבתשלום הוא חייב לחברה כנגד סכומים להם הוא זכאי לקבל מהחברה, והוא מוותר במפורש על כל זכות קיזוז כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כנגד הקבלן.

27.4 אם הקונה או מי מיחידיו הינו קטין או פסול דין עליו לקבל את אישור בית המשפט המוסמך להתקשרות על פי ההסכם, וזאת תוך 60 יום מלתימת ההסכם. לא המציא הקונה לחברה את האישור האמור בתוך המועד כאמור - תהיה החברה זכאית לבטל את ההסכם לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת.

27.5 ביצוע התחייבויותיה של החברה לפי ההסכם מותנה בכך שהקונה יקיים תחילה את התחייבויותיו הוא שעל פי ההסכם.

28 מקום השיפוט:

28.1 הסמכות המקומית לדון בכל הליך משפטי בנוגע לחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז המרכז, ולבית משפט זה בלבד.

29 כתובות הצדדים

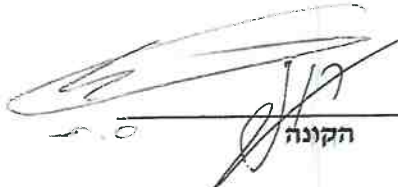
29.1 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הם כדלקמן:

החברה: כאמור במבוא.

הקונה: הכתובת הרשומה במבוא להסכם זה (עד מועד המסירה) או כתובת הדירה נשוא הסכם זה (לאחר תאריך המסירה). בהיעדר הודעה אחרת מצד הקונה ייחשבו כתובות אלו בהתאמה ככתובת הקונה לצורך החוזה אלא אם כן יודיע לחברה על כתובת אחרת בהודעה בדואר רשום.

29.2 כל הודעה מצד אחד למשנהו שתשלח בדואר לפי הכתובות לעיל, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות לאחר מסירתה לדואר למשלוח וזאת בתנאי שנשלחה בדואר רשום ומהיר או לחילופין: נשלחה בדואר אלקטרוני עם התראת מסרון (o.m.o) למקבל ההודעה על המייל שנשלח.

ולראיה באנו על התנאים:


הקונה

שרבט 38 יזום ובניה
בתחום תמא 38 בע"מ
ח.פ. 514458439

החברה